@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
69b91d404f25d253f9ff5010
ΑΠ:19466
Υπογραφή: 20/03/26 10:04
Διανομή: 23/03/26 10:10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας : 115 25 Αθήνα
Πληροφορίες : Ζ. Κολέσκα
Τηλέφωνο : 213 2035 697

Αθήνα, 20-3-2026

Αριθ. πρωτ: 19466

ΠΡΟΣ (ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ):
κα Stamatina Kyprianos
Email: stamatinakyprianou@gmail.com

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 10-3-2026 αναφορά σας.

ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. Η από 10-3-2026 αναφορά σας, με ΑΠ 16630/11-3-2026 ΑπΔΑ.

2. Το υπ' αριθ. 18058/16-3-2026 έγγραφό μας, κοινοποιούμενο σ' εσάς, περί αποστολής απόψεων επί των υπ' αριθ. 10690/15-2-2026 και 11494/18-2-2026 ειδικών διοικητικών προσφυγών σας, που στρέφονται κατά του υπ' αριθ. 504/5-2-2026 πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών, εκδοθέντος από το Δήμο Σπετσών καθώς και κατά της άρνησης/παράλειψης του Δήμου Σπετσών να εκδώσει πλήρες και νόμιμο Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών, όπως επικυρώθηκε με το από 17-2-2026 έγγραφό του.

Σε συνέχεια της σχετικής 1 αναφοράς σας και επειδή έχετε καταθέσει τις σχετικές 2, όμοιου περιεχομένου, ειδικές διοικητικές προσφυγές, σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω αναφορά δεν θα εξετασθεί από την Υπηρεσία μας, καθότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 27 του ν. 2690/1999 θεσπίζεται η δυνατότητα της απρόθεσμης «αναφοράς» η οποία λειτουργεί υπέρ του ενδιαφερόμενου **παραπληρωματικά**, δηλαδή μπορεί να υποβάλλεται από αυτόν, εάν δεν είναι δυνατή η άσκηση, σύμφωνα με τα άρθρα 24 έως 26 του ΚΔΔ διοικητικής προσφυγής. Κατά συνέπεια, αν δεν είναι δυνατή η άσκηση διοικητικής προσφυγής, αν δηλαδή δεν υπάρχει διοικητική πράξη ώστε να αμφισβητηθεί ενδοδιοικητικά, τότε ο ενδιαφερόμενος, του οποίου θίγονται τα συμφέροντα, μπορεί να αιτηθεί την επανόρθωση ή την ανατροπή της υλικής ή ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από ενέργεια ή παράλειψη της διοίκησης.

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση έχετε κάνει χρήση του δικαιώματός σας περί άσκησης της σχετικής προσφυγής, η εξέταση της σχετικής 1 αναφοράς παρέλκει και για αυτό δεν θα εξετασθεί περαιτέρω.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2690/1999: «*Οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από τις κατά την παράγραφο 1 υποχρεώσεις αν το αίτημα είναι εμφανώς παράλογο, αόριστο, ακατάληπτο ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό*». Σχετικές

και οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του Συντάγματος η οποία αναφέρει ότι: «*Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται*» και του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα το οποίο αναφέρει ότι: «*Η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος*». Κατά συνέπεια κάθε περαιτέρω αλληλογραφία η οποία θα αφορά το εν λόγω ζητήματα για το οποίο έχετε ήδη ασκήσει ειδική διοικητική προσφυγή, εφόσον δεν θα αφορά σε νέα στοιχεία και θα αποτελεί απλώς επανάληψη ήδη κατατεθέντων στοιχείων για την ίδια υπόθεση, θα τίθεται αυτόματα στο αρχείο ως καταχρηστικώς επαναλαμβανόμενη.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΒΑΡΑ